

כא:

עין משפט ו**ג** **נר מצוה**

סו א מיי פ"א מהל' גירושין ה' ו סמג עשין ו טוש"ע אה"ע סי' קנב סעיף ג ב יו"ד סי' רסו סעי' נטן: סח ב מיי פ"א מהל' גירושין ה' א והל' ג סמג שם:

סמג ג ד מיי שם ופי"ח שם הלכה י סמג שם טוש"ע אה"ע סי' קמג סעיף כ: ע ה מיי פ"א שם הלכה ו סמג שם טוש"ע אה"ע סימן קנב סעיף ד: עא ו מיי שם פ"ד הל' ג סמג שם טוש"ע שם סעיף ב:

עב ז מיי שם פ"א הל' ו סמג שם טוש"ע שם סעיף ה:

עג ח ט מיי שם הל' ח טוש"ע אה"ע שם סעיף ד:

עג ח ט מיי שם הל' ח טוש"ע אה"ע שם סעיף ד:

עג ח ט מיי שם הל' ח טוש"ע אה"ע שם סעיף ד:

עג ח ט מיי שם הל' ח טוש"ע אה"ע שם סעיף ד:

עג ח ט מיי שם הל' ח טוש"ע אה"ע שם סעיף ד:

עג ח ט מיי שם הל' ח טוש"ע אה"ע שם סעיף ד:

עג ח ט מיי שם הל' ח טוש"ע אה"ע שם סעיף ד:

עג ח ט מיי שם הל' ח טוש"ע אה"ע שם סעיף ד:

עג ח ט מיי שם הל' ח טוש"ע אה"ע שם סעיף ד:

עג ח ט מיי שם הל' ח טוש"ע אה"ע שם סעיף ד:

עג ח ט מיי שם הל' ח טוש"ע אה"ע שם סעיף ד:

עג ח ט מיי שם הל' ח טוש"ע אה"ע שם סעיף ד:

עג ח ט מיי שם הל' ח טוש"ע אה"ע שם סעיף ד:

עג ח ט מיי שם הל' ח טוש"ע אה"ע שם סעיף ד:

עג ח ט מיי שם הל' ח טוש"ע אה"ע שם סעיף ד:

עג ח ט מיי שם הל' ח טוש"ע אה"ע שם סעיף ד:

עג ח ט מיי שם הל' ח טוש"ע אה"ע שם סעיף ד:

עג ח ט מיי שם הל' ח טוש"ע אה"ע שם סעיף ד:

עג ח ט מיי שם הל' ח טוש"ע אה"ע שם סעיף ד:

עג ח ט מיי שם הל' ח טוש"ע אה"ע שם סעיף ד:

עג ח ט מיי שם הל' ח טוש"ע אה"ע שם סעיף ד:

עג ח ט מיי שם הל' ח טוש"ע אה"ע שם סעיף ד:

עג ח ט מיי שם הל' ח טוש"ע אה"ע שם סעיף ד:

עג ח ט מיי שם הל' ח טוש"ע אה"ע שם סעיף ד:

עג ח ט מיי שם הל' ח טוש"ע אה"ע שם סעיף ד:

עג ח ט מיי שם הל' ח טוש"ע אה"ע שם סעיף ד:

עג ח ט מיי שם הל' ח טוש"ע אה"ע שם סעיף ד:

עג ח ט מיי שם הל' ח טוש"ע אה"ע שם סעיף ד:

עג ח ט מיי שם הל' ח טוש"ע אה"ע שם סעיף ד:

עג ח ט מיי שם הל' ח טוש"ע אה"ע שם סעיף ד:

עג ח ט מיי שם הל' ח טוש"ע אה"ע שם סעיף ד:

עג ח ט מיי שם הל' ח טוש"ע אה"ע שם סעיף ד:

עג ח ט מיי שם הל' ח טוש"ע אה"ע שם סעיף ד:

עג ח ט מיי שם הל' ח טוש"ע אה"ע שם סעיף ד:

עג ח ט מיי שם הל' ח טוש"ע אה"ע שם סעיף ד:

עג ח ט מיי שם הל' ח טוש"ע אה"ע שם סעיף ד:

עג ח ט מיי שם הל' ח טוש"ע אה"ע שם סעיף ד:

עג ח ט מיי שם הל' ח טוש"ע אה"ע שם סעיף ד:

עג ח ט מיי שם הל' ח טוש"ע אה"ע שם סעיף ד:

עג ח ט מיי שם הל' ח טוש"ע אה"ע שם סעיף ד:

עג ח ט מיי שם הל' ח טוש"ע אה"ע שם סעיף ד:

עג ח ט מיי שם הל' ח טוש"ע אה"ע שם סעיף ד:

עג ח ט מיי שם הל' ח טוש"ע אה"ע שם סעיף ד:

עג ח ט מיי שם הל' ח טוש"ע אה"ע שם סעיף ד:

עג ח ט מיי שם הל' ח טוש"ע אה"ע שם סעיף ד:

עג ח ט מיי שם הל' ח טוש"ע אה"ע שם סעיף ד:

עג ח ט מיי שם הל' ח טוש"ע אה"ע שם סעיף ד:

עג ח ט מיי שם הל' ח טוש"ע אה"ע שם סעיף ד:

עג ח ט מיי שם הל' ח טוש"ע אה"ע שם סעיף ד:

עג ח ט מיי שם הל' ח טוש"ע אה"ע שם סעיף ד:

עג ח ט מיי שם הל' ח טוש"ע אה"ע שם סעיף ד:

עג ח ט מיי שם הל' ח טוש"ע אה"ע שם סעיף ד:

עג ח ט מיי שם הל' ח טוש"ע אה"ע שם סעיף ד:

עג ח ט מיי שם הל' ח טוש"ע אה"ע שם סעיף ד:

עג ח ט מיי שם הל' ח טוש"ע אה"ע שם סעיף ד:

עג ח ט מיי שם הל' ח טוש"ע אה"ע שם סעיף ד:

עג ח ט מיי שם הל' ח טוש"ע אה"ע שם סעיף ד:

עג ח ט מיי שם הל' ח טוש"ע אה"ע שם סעיף ד:

עץ ע"ה ש"ר זית. דוקא עלה של זית וכיוצא בו דמתקיים כדמניא

כתוספתא (פ"ב ה"ה) על עלה של זית וחורב ודלעת וכל דבר שהוא של

קיימא כשר אצל עלה של כרישין וצללים ועלה ורדים ועלה ירקות

וכל דבר שאינו של קיימא פסול: **יצא** זה שמוחסר בתיבה קציצה ב'.

פי' רבינו שמואל דוקא בצעלי חיים או

במחזור לקרקע שעורך דבר מגידולו

חשיב מחוסר קציצה^א ומדע בדסמוך

איפליגו אב"י ורבא כשכתבו על עלה

של עץץ נקוב דרבא גזר שמא יקטום

אבל כשאינו נקוב משמע אפי' יקטום

כשר וכן פירש הרב רבי שמעיה

בפירושו ואם כתב גט בקלף גדול

ואח"כ חתכו לפי זה כשר ומעשה

היה בימי ה"ר יצחק ברבי מנחם

ופסלו ונחלקו עליו גדולי הדור ובה"ג

פוסל^ב וכן ר"ת היה מחמיר מדקאמר

בסמוך כתבו על חרס של עץץ נקוב

כשר דשקיל ליה ויהיב לה מיהלה^ג והא

דלא פליג עלה רבא משום דליכא

למיגור שמא ישבר העץץ דאין דרך

לשוברו כמו בקרן של פרס דלא גזרי'

שמא יקץץ דאין דרך ליקץץ ודוקא

בעלה גזרי' שמא יקטום ולאו דוקא

נקט עלה של עץץ נקוב דהוא הדין

כשאינו נקוב אלא משום דרובא^ד דאב"י

נקטיה דאפילו בקובץ מכשיר^ה ועוד

אורי' דמסתבר דאין האשה קונה את

הגט שכתב על עלה של עץץ נקוב

במשעת העץץ או בהגבהתו^ו כל זמן

שלא פסקה יניקת העלה כדאמרינן

בסמוך מבר בעל זרעים לבעל עץץ

לא קנה עד שיחזיק בזרעים אבל

במשעת העץץ^ז לא קנה לאחתי חשיבי

מחזירין בשעת משכיה והא דמכשיר

אב"י משום דשקיל ליה ויהיב לה היינו

דנתיחתו במקום שפוסקת יניקת

העץץ^ח דהשמא הוי רבותא טפי

דמכשיר אב"י בעץץ נקוב דלא גזרי'

דיהיב לה בפסיקת היניקה אטו בלא

פסיקת היניקה וקמ"ל גמי אע"פ

שגריץ יתן לה בפסיקת היניקה

לא חשיב כחשי מחוסר קציצה ורי"י

מיימי ראה לפי' ר"ת דחשיב בפי'

כסוי הדס (חולין דף פט.) עפר עיר

הנדחת מחוסר תלישה קציה ושריפה

ויותר נחשב מחזור גט בקלף גדול

חשיב לקורה הנעולה בארץ מחוסר

תלישה בפי' נגמר הדין (פסגדרין דף מ:)

משום דלא חשיב חיבור לקרקע כולי

האי ולרי"ת דוקא נחתך מקלף גדול

חשיב מחוסר קציצה אבל חותך מן הגט

דבר מועט כמו שעושין ליפסותו לא

חשיב כחשי מחוסר קציצה כדאמרי'

לעיל [יז:] גזירה לזמן ויהיב מיהלה כו' בין

שיטה לשיטה בין תיבה לתיבה מהו [כ:]

גבי הגייר שלי משמע דברר מועט לא חשיב מחוסר קציצה:

אלא מה שבפרט^ט וי"ל ונתן חור וכלל^י אע"י^א דלא מיימי אלא כללא קמא הכי גמי אשמתן בפ"ק דקידושין (דף כא:) מרעא אין לי אלא מרעא

מנין לרבות הסול וכו' ת"ל ולקחת כל דבר הניקה ביד ולא מיימי בצרייתא כללא בנמא ונסוגיא דהתם מוכח דכלל ופרט וכלל קא דריש

ונתח באזנו חור וכלל: **מה** ספר דבר שאין בו רוח חיים. לא צעי למימר מה ספר דבר הבא מצ"ח כו' לאפוקי עלה ועצלה ופינקס אף

ע"ג דבפ"ק דקידושין (דף ת.) גבי הענקה אמרי' דאי כתיב לאן ה"א דוקא צ"ח אין אבל גדולי קרקע לא שמא לא חשיב כל כך דז חשוז דבר

הבא מצ"ח כמו דז של צעלי חיים עצמו ועוד דהכל כפי מה שדומה לחכמים^ב נקטו בכל א' ענין הראוי לו דבפי' בכל מערערין (עירובין דף כו:)

נקט פירי מפרי וגידולי קרקע ובסוכה (דף יא:.) מה חגיגה דבר שאינו מקבל טומאה [וגידולו מן הארץ] (ואינו אוכל) **בבתיבה** מתגרשת.

^א תרי וכתב לה כתיב אחד דרשינן וכתב לה לשמה ומוכתב אחרינא בכתיבה מתגרשת ומלה לה ולא לה ולתצרתה^ה: **ואינה** מתגרשת בבכף.

הל דרשה לרבא^ו אבל לאב"י נפקא ליה דלמיה מתגרשת בכסף מסבא דילאמר כסף מכנים כו'^ז ומי"מ אלטערין לדידיה גמי וכתב למעוטי

חליצה^ח והמשי' ממעט חליצה מספר כורטה היינו דרשה דר' יוסי הגלילי^ט ונקט לה לפי שהיא שפועט וכן רגיל בצמח דומת^י (א':) **שלא תלבי**

לבית אביך לעוים אין זה בריתות. תימה הא אם מת אציה או אם מכר לא חשיב מו בית אציה דמתן דהשותפין (גנדרים דף מו.)

קונס לביתך שאיני נכנס שדך שאיני לוקח מת או מכר לאחר מותר ויש לומר דכל יוצאי חלצוי קרוים בית אציו ואפילו שמת דכתיבי

(בראשית לח) שצי אלמנה בית אצין גבי תמר^כ וכבר מת^כ אציה דמוכחי קראי^{כא} (כא):

ורבי יוסי הגלילי מברת בריתות ב'. קשה לרבינו חס דבפי' המגרש (לקמן פג:) קאמר על רבנן דרבי אלעזר בן עזריה דכרת כריתות לא:

דרשי ור' יוסי הגלילי הוא בכלל רבנן דרשי דרשה דהתם ולא צעי למימר דלא דרשי כלל^{כב}:

עץץ

המביא גט פרק שני גיטין

לא אפשר למקצייא. דשיץ צמזות ואינו ראוי לחבל בו ואם חבל בו

יואל לחירות בראשי אצרים אלמא אינו ראוי לחבל בו: **ספר** משמע

קלף: **וכסב** לה מכל מקום. מדלג כתב ונתן ספר כריתות צידה:

אי כתב צספר. משמע יכתוב בקלף ומצית למימר דכי רבי מוכתב

לה דומיא דקלף הוא דרבי: **השסא**

דכתיב ספר. אין זו אלא וכתב ספירת

דברי כריתות ועל כל מה דבעי

לכתוב: **וכסב** לה מאי עבדי ליה.

לדידהו לא אלטערין לרבות כל דבר

שהרי לא קבע הכתוב דבר לכתיבתו

ומונתן ספר כריתות שמעינן: **ואינה**

מסגרשם צנסף. אם אמר לה הילך

פרוטה והמגרשי לי זה: **אקיש ויאלה**

לשוויי. דכתיבי ויאלה והיתה לאיש

אחר^א: **שוויי**. קידושין שמהו בזה

עמלה לבעל: **מספר כריתות**. מדסמך

כריתות לכסר: **דבר סדורה**. שלא

יהא צו תנאי המקשרן יחד אלא

תנאי הכורת ומבדיל צנייחס: **לעולם**

אין זה כריתות. שהרי כל מיימי קשורה

בו: **מגרש כריתות**. דמני למיכתב

ספר כרת: **בתנאי** אין כותבין

במחזור. דכתיבי^ב וכתב ונתן שאינו

מחוסר קציצה: **כתב על המחזור**

כו'. בגמ' פריך הא אמרת אין כותבין:

נייר המחוק. יכול לחזור ולמחוק עד

העדים ולכותבו ויעציר תנאי שהיה

צו ולא מוכחא מילתא דהא עדים

גמי על המחק חתומים. וכן דיפתרא

אין מתק שלו ירכי ובגמ'י מפרש מאי

דיפתרא: **וחכמים מכשירין**. בגמ'י

מפרש לה: **גמ'** והוא ששייר. סיפא

דקתני כשר והוא ששייר מקום התורף

וכתבו לאחר תלישה: **תורף**. גלוי

של שטר מקום האיש והאשה והזמן:

ור' אלעזר היא. מתני' דבעי כתיבה

במלוש דדריש וכתב דקראי^ט אכתב

הגט ולא אחתומת עדים רבי אלעזר

היא דאמר חתימת הגט אינה מן

התורה אלא מפני מיקון העולם

הילכן וכתב דקרא אכתב הגט אף

חסמו שנינו. בסיפא דמתני' מלבו

חתמו ונתנו לה כשר ואע"פ שנכתב

כולו במחזור דכי כתיב וכתב דקרא

אחתומת עדים שהיא עיקר ור' מאיר

היא: **דשקיל ליה**. לכוליה ענין ואין

כאן מחוסר קציצה ואין לחוש שמא

ישבר החרס ויתן לה החתימה והוא

ליה קציצה דלא מפסיד ליה לענין:

דשקיל

על

כתבו לה כשר ונתנו לה כשר * הכתבו על

חרס של עציץ נקוב כשר דשקיל ליה ויהיב ליה גיהלה על עלה של

עציץ נקוב אב"י אמר כשר ורבא אמר פפסול אב"י אמר כשר

דשקיל

בכלל

בכלל

בכלל

בכלל

בכלל

בכלל

בכלל

בכלל

בכלל

בכלל

בכלל

בכלל

בכלל